

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

CHECKLIST DE CONFERÊNCIA JURÍDICA IMOBILIÁRIA

Para compradores no Campeche e Rio Tavares que exigem auditoria técnica antes da proposta.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

CERTIDÕES CÍVEIS E FISCAIS OBRIGATÓRIAS

A checagem documental deve cobrir tanto a higidez do imóvel quanto a idoneidade patrimonial dos vendedores e de eventuais cônjuges. É indispensável solicitar certidões negativas de feitos ajuizados na Justiça Estadual e na Justiça Federal, abrangendo ações cíveis, fiscais, falimentares e de recuperação judicial. Também se exige a certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com o objetivo de afastar riscos de alegação futura de fraude à execução.

No âmbito municipal, a certidão negativa de tributos imobiliários comprova a inexistência de débitos de IPTU e taxas de coleta associadas à inscrição municipal do imóvel. A pesquisa deve se estender à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para emissão da certidão conjunta de débitos federais em nome de todos os proprietários. Caso o imóvel integre condomínio formal, é mandatório colher a declaração formal de quitação de débitos condominiais emitida pelo síndico e acompanhada da ata de eleição vigente.

ANÁLISE DE ÔNUS NA MATRÍCULA

A certidão de inteiro teor com negativa de ônus e de ações reais ou reipersecutórias, emitida pelo Ofício de Registro de Imóveis competente, constitui o ponto de partida de qualquer análise. Esse documento precisa ser recente e apresentar toda a cadeia sucessória de titularidade, bem como a descrição pormenorizada do bem. Anotações de penhora, hipoteca, alienação fiduciária ou usufruto exigem verificação imediata das condições de baixa antes de qualquer transferência de recursos.

No Sul da Ilha, onde convivem imóveis com matrícula individualizada e áreas transacionadas por cessão de posse ou fração ideal, a leitura técnica da matrícula evita aquisições sem amparo registral. Deve-se conferir se os limites físicos correspondem estritamente à transcrição jurídica e se inexistem apontamentos de indisponibilidade de bens deferidos por órgãos judiciais. A identificação prévia desses gravames garante que o comprador não herde litígios de terceiros ou bloqueios de titularidade.

CONFERÊNCIA DE ZONEAMENTO E ALVARÁ

A conformidade urbanística no Campeche e no Rio Tavares exige checagem minuciosa das diretrizes municipais e da viabilidade técnica para a inscrição cadastral em análise. É necessário consultar os parâmetros de uso e ocupação do solo perante o planejamento urbano da prefeitura, atestando se a edificação respeita os recuos e gabaritos admitidos na região. Obras erguidas sem projeto aprovado ou desprovidas de alvará municipal de construção expõem o adquirente a notificações e multas administrativas.

Além da licença de obras, a auditoria deve confirmar a existência do Habite-se sanitário e do Habite-se definitivo expedido pelo órgão municipal competente. Em Florianópolis, a regularidade do sistema individual de tratamento de esgoto ou a certificação de ligação à rede pública é condicionante técnica determinante para a segurança sanitária. Sem a averbação da construção e do respectivo Habite-se no Registro de Imóveis, a propriedade perante terceiros permanece restrita ao terreno nu.

PRAZOS DE CARTÓRIO E PRENOTAÇÃO

Pelo artigo 108 do Código Civil, a escritura pública é da substância do ato para imóveis com valor acima de trinta salários mínimos, o que representa R\$ 48.630,00 segundo a referência oficial da Agência Brasil e Governo Federal. Concluída a lavratura no tabelionato, o protocolo imediato do título no Registro de Imóveis gera o efeito da prenotação, garantindo a prioridade do direito real. Conforme o artigo 188 da Lei 6.015/1973, o prazo legal de vigência da prenotação e para o registro definitivo é de trinta dias corridos.

Para o exame e qualificação do título apresentado, o cartório dispõe de dez dias úteis a partir do protocolo para proceder ao registro ou emitir nota de exigência, conforme a Lei 6.015/1973 com redação da Lei 14.382. Se houver exigência documental, o interessado deve supri-la dentro da validade da prenotação para manter a ordem de preferência sobre o fôlio real. Dominar esses prazos afasta o risco de entrada de títulos contraditórios e consolida a propriedade em nome do comprador.

Se você está em fase de escolha ou negociação de um imóvel no Campeche ou Rio Tavares, podemos examinar os pontos técnicos da documentação com você. Envie uma mensagem pelo direct para conversarmos sobre o seu caso.